



Direito Empresarial

PARTE 3



**Chanceler**

Prof. Antonio Colaço Martins Filho

Reitora

Profª. Denise Ferreira Maciel

Diretor Administrativo Financeiro

Edson Ronald de Assis Filho

Diretora Executiva

Ana Cristina de Holanda Martins

Diretora Executiva

Sandra de Holanda Martins

Assessoria de Desenvolvimento Educacional – ADE

Profª. Elane Pereira

Prof. Silvio Rodrigues

Produção de Conteúdo:

Profª. Vanessa Gomes Leite

Revisão Textual

Cristiana Castro

Diagramação

Wanglêdson Costa

Sumário

Apresentação	05
Para começo de conversa	06
01 - Nome Empresarial	07
Classificação das Sociedades:	09
Sociedades Não Personificadas:	13
02 - Sociedades Personificadas	19
Sociedade Simples (997 a 1038 CC/02):	21
Sociedade Cooperativa (982; 1093 a 1096 CC/02 e lei n. 5.764/71):	23
Características (art 1094 CC/02):	24
Sociedade em nome coletivo (art 1.039 a 1.044 CC/02):	25
Sociedade em Comandita Simples (art. 1.045 a 1.051 CC/02)	26
03 - Características da Sociedade Limitada	28
Sociedade Limitada (1052 a 1087 CC/02):	30
Responsabilidade do administrador da Sociedade LTDA	37
Deliberações Sociais:	37
Dissolução de Sociedades de Pessoas	39
Referências	47
Anotações	48

Apresentação



Seja bem-vindo à disciplina **Direito Empresarial**. A metodologia adotada pela **UNIFAMETRO** na modalidade a distância conta com aulas ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, favorecendo atividades colaborativas, aproximando professores e alunos distantes fisicamente.

Para a melhor compreensão do assunto, é importante que, além da leitura desse conteúdo, você participe das atividades e tarefas propostas no cronograma e consulte dicas e complementos sugeridos no decorrer da disciplina. Este material também está disponível para impressão ou para download em formato pdf **clcando no botão abaixo**:



educacaoonline.unifametro.edu.br

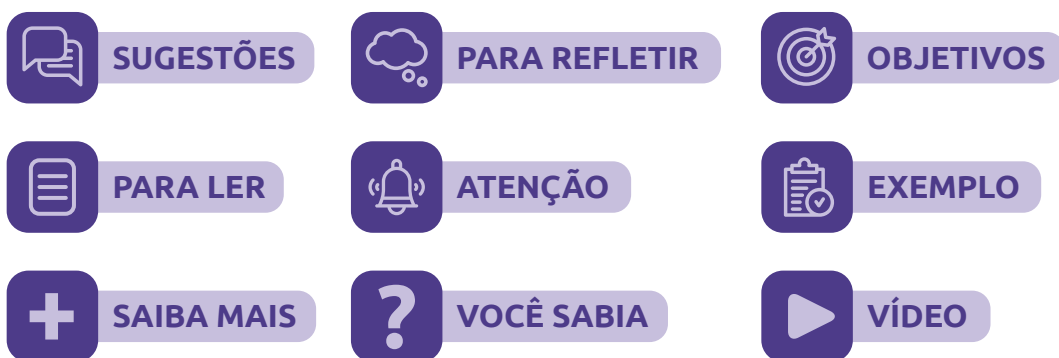
É importante ressaltar que, nessa metodologia, o seu compromisso com a aprendizagem é fundamental para que ela aconteça. Portanto, participe, lendo os textos antes de cada aula para interagir melhor nos momentos de comunicação virtual e presencial, nas discussões com os tutores, professores e colegas de curso.

**BONS
ESTUDOS!**



Para começo de conversa

A disciplina **Direito Empresarial** é dividida em **3 partes**, nas quais você encontrará o conteúdo, bem como conteúdos adicionais e sugestões de leituras. Ao longo do texto, você irá se deparar com vários ícones que irão ajudá-lo neste percurso em busca do conhecimento, tais como:



Esses ícones nortearão a sua leitura, oferecendo amplas possibilidades de aprofundamento. A linguagem dialógica aqui utilizada também irá aproximá-lo das aulas ora apresentadas, levando-o à motivação e ao entendimento da disciplina. Esperamos, por meio da diagramação desse material, contribuir com sua interação plena com os conteúdos. Agora que já estamos “conectados”, mãos à obra!



01

Nome Empresarial





OBJETIVOS

Nome Empresarial

Olá turma! Como é bom estar aqui!

“É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessas penumbras cinzentas que não conhece vitória nem derrota”

(Theodore Roosevelt).

Com uma meta de vida grandiosa, vamos prosseguir com aos meios de conquistá-la, como a dedicação aos estudos. Nesta unidade, vamos discutir a definição, as espécies e os princípios que regem o nome empresarial.



ATENÇÃO

Termos-chave

Nome Empresarial; Princípios; Firma; Denominação; Nome Fantasia.





Imagem: Freepik

Classificação das Sociedades:

Antes de entrarmos no estudo de cada tipo societário, é importante fazer um breve relato da classificação das sociedades, com essa unidade tem como objetivo: o objetivo de que, ao se tratar de determinado instituto em cada tipo societário, seu fundamento seja melhor compreendido.

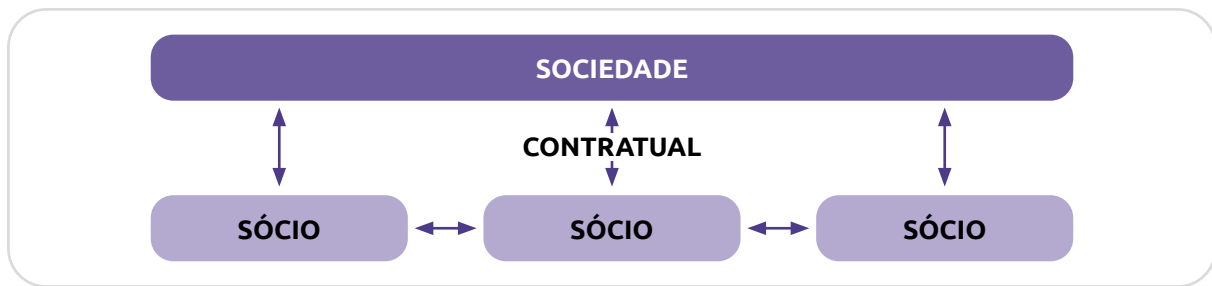
Quanto ao ato constitutivo

Dois são os tipos de atos constitutivos que a legislação brasileira admite quando da criação de uma sociedade: contrato social e estatuto social.

Algumas sociedades dependerão da elaboração de um contrato social para que ele seja levado a registro e constitua a sociedade. O ato terá, portanto, natureza de acordo de vontades, seguindo as regras formais do direito contratual comum. Vejam, como exemplo, o contrato social da sociedade Works Construção & Serviços LTDA. Segundo André Ramos (2014, p. 229), nas sociedades contratuais, a **autonomia da vontade** dos sócios para a constituição do vínculo societário é **máxima**, podendo ele disciplinar as suas relações sociais como bem entenderem, desde que não desnaturem o tipo societário escolhido.

Ademais, o capital social está dividido em quotas, por isso os sócios podem ser chamados de quotista. Outro detalhe importante é que as sociedades contratuais se caracterizam pelo chamado duplo vínculo. O primeiro vínculo é o dos sócios para com a sociedade, e o segundo vínculo é dos sócios entre si, conforme já discutido na unidade II. Vejam a figura demonstrativa:





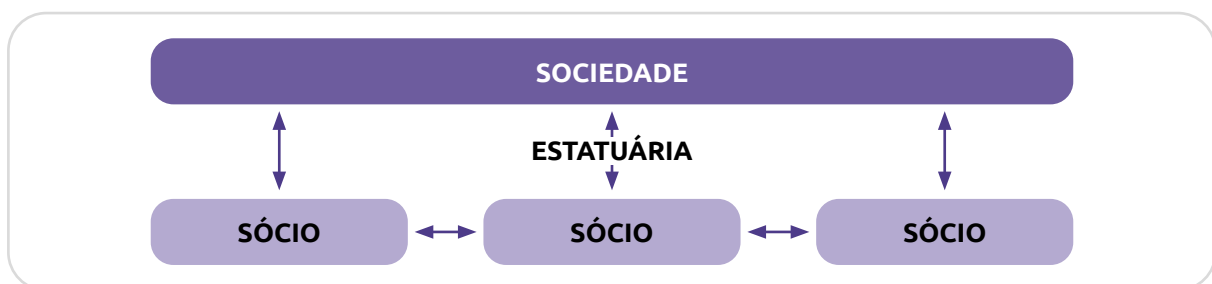
O outro tipo de ato constitutivo é o **estatuto social**. Esse já terá a natureza de regulamento e não de acordo de vontades. Para se ter uma ideia da diferença formal, no estatuto não há qualificação das partes (dos sócios), muito menos assinatura deles. A aprovação do estatuto para que ele possa ser levado à registro e constitua a sociedade é feito através de ata de assembleia de sócios. Vejam, como exemplo, o estatuto do Banco do Brasil, que é uma sociedade anônima:



<https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/EstatutoSocial.pdf>

Tendo em vista que o estatuto não cuida dos interesses particulares dos sócios, mas do interesse geral da sociedade como instituição, nesse tipo de sociedade, tipificada como estatutária ou institucional, **a autonomia da vontade dos sócios** na formalização do ato constitutivo é **mínima**, e a intervenção do legislador é muito relevante, sobretudo porque essas sociedades (que têm na S/A¹ seu exemplo ideal) dedicam-se, quase sempre, a macro empreendimento.

O capital social das sociedades cujo ato constitutivo é o estatuto social está dividido em ações, desse modo fazemos referência aos sócios de uma sociedade estatutária como acionistas. As sociedades estatutárias caracterizam-se pelo chamado vínculo único, haja vista que nelas somente existe o vínculo dos sócios para com a sociedade, inexistindo o vínculo dos sócios entre si.



Quanto à composição (importância dos sócios ou do capital investido)

Quanto à composição, as sociedades podem ser de pessoas ou de capital.

Há sociedades em que o intuito principal é a reunião daqueles sócios especificamente e a sua participação na sociedade terá importância fundamental. O que

¹ Sociedade Anônima



importa não é apenas o que se investe, mas quem investe. A 'affectio societatis', ou seja, a disposição do sócio em participar de uma sociedade, bem como o vínculo de confiança que une os sócios é muito intenso, exercendo papel de relevo no próprio sucesso do empreendimento. Essa é classificada como **sociedade de pessoas**. Nessas sociedades, em regra, o capital é dividido em quotas.

Cabe pontuar que, acerca da affectio societatis, a doutrina separa quatro elementos essenciais à sua formação: a colaboração ativa, a colaboração consciente, a colaboração igualitária dos contratantes e a busca de lucro a partilhar. Há, dessa forma, uma relação de companheirismo entre os sócios e isso influencia no bom funcionamento da sociedade (ROSSIGNOLI, 2015, p. 97).

Por outro lado, há sociedades em que a figura do sócio não se mostra tão importante, sendo muito mais relevante o capital investido, tanto que a entrada de pessoas estranhas ao quadro social independe do consentimento dos demais sócios. Falecendo um sócio, por exemplo, o sucessor natural poderia investir-se automaticamente nas ações do de cujos (falecido, cujos bens estão em processo de inventário). Essa é conhecida como **sociedade de capitais**. Nessas sociedades, o capital é dividido em ações.



ATENÇÃO

Nas sociedades de pessoas, portanto, a entrada de uma pessoa estranha ao quadro social pode afetar seriamente o destino da empresa, logo torna-se necessário o consentimento dos demais sócios, o que não ocorre nas sociedades de capitais, já que o que importa é apenas o valor investido pelo sócio.

Sociedade de Pessoas:

- Foco nas pessoas;
- Interessam os atributos pessoais de cada sócio;
- Ingresso de terceiro estranho dependerá de autorização dos sócios;
- Não há livre circulação de quotas;

Sociedade de Capitais:

- Foco no capital (\$)
- São irrelevantes os atributos pessoais dos sócios;
- Ingresso de terceiro estranho ao capital social não depende de autorização dos sócios, basta a capacidade financeira;
- Há livre circulação de capitais;

Quanto à responsabilidade dos sócios

Segundo esse critério classificatório, as sociedades podem ser ilimitada, limitada ou **mista** (casos de sociedades em que há dois tipos de sócios: um com responsabilidade ilimitada, outro com responsabilidade limitada).



Lembre-se que a limitação ou ilimitação de responsabilidade dos sócios diz respeito à sua responsabilidade pessoal por dívidas da sociedade, ou seja, à possibilidade de os credores da sociedade executarem o patrimônio pessoal dos sócios para a satisfação de obrigações sociais.

Assim sendo, nas sociedades de responsabilidade **limitada**, todos os sócios respondem limitadamente pelas obrigações sociais, ou seja, seu patrimônio pessoal, em princípio, não pode ser executado para a satisfação de débitos sociais. A limitação de responsabilidade é justificada pela necessidade de se incentivar a criação de investimentos econômicos. Num sistema econômico como o capitalista, a criação de atividades empresárias terá grande importância para o fortalecimento e crescimento econômico do país e uma vez que o risco estará limitado, o investidor se sentirá mais seguro para atuar (ROSSIGNOLI, 2015, p. 98).

Nas sociedades de responsabilidade **ilimitada**, por outro lado, os sócios respondem ilimitadamente, isto é, esgotando o patrimônio da sociedade, os credores poderão executar todo o restante da dívida social no patrimônio dos sócios, sem limite (RAMOS, 2014, p. 229).

Quanto à aquisição da personalidade jurídica

As sociedades estão no rol do art. 44 do Código Civil como espécies de pessoas jurídicas de direito privado, porém, conforme já discutido na unidade II, nem toda sociedade irá possuir personalidade jurídica própria, formando pessoa jurídica. Essas serão as sociedades **não personificadas**, tem-se o conceito de sociedade, sem, todavia ter a formação de pessoa jurídica.

Já outras sociedades, formam pessoa jurídica e tornam-se sujeito próprio de direitos e obrigações. Essas são as **sociedades personificadas**. Importante frisar que o fato de possuir personalidade jurídica, não significa que terá autonomia patrimonial própria, como foi analisado no item anterior, sendo que a existência da personalidade poderá significar apenas uma aquisição dos direitos e obrigações no nome da própria sociedade, mas que também ficará subsidiariamente sob a responsabilidade dos sócios.

QUADRO RESUMO:	
Classificação das sociedades	
Quanto à natureza do ato constitutivo	- Contratual - Estatutária
Quanto à composição	- De pessoas - De capital
Quanto à responsabilidade dos sócios	- Ilimitada - Limitada
Quanto à aquisição da personalidade jurídica	- Personificada - Não personificada



Sociedades Não Personificadas:

Começamos agora o estudo dos tipos societários e seguindo a ordem do Código Civil, começamos pelas sociedades não personificadas. O Código Civil previu duas sociedades que não detêm personalidade jurídica: a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação.

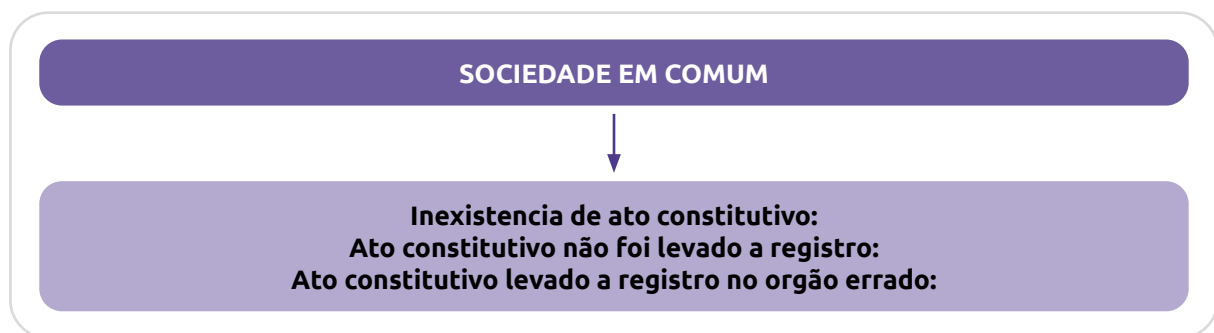
Sociedade em Comum (986 a 990 CC/02)

São sociedades que **não tiveram seu ato constitutivo registrado** (irregulares), ou sequer os contratos sociais existem (sociedades de fato).

Muito provavelmente em virtude da carga tributária brasileira, esse tipo de sociedade é bastante comum. Cite-se como exemplo dois amigos que resolvem montar um negócio de entrega de refeições, mas não fazem sequer um contrato social, ou até o fazem, mas não levam a registro. Existem também muito no âmbito familiar, por exemplo, três irmãs que montam um salão de beleza, mas não fazem nenhum tipo de registro. (ROSSIGNOLI, 2015, p. 100).

Também haverá sociedade em comum quando houver atraso no pedido de registro do ato constitutivo. Conforme já explanado anteriormente, o prazo normal para se requerer o registro é de 30 dias e se esse prazo não for observado, os efeitos do registro só irão ocorrer quando este for efetivado. Antes da efetivação, se a sociedade praticar atos, ela será considerada como sociedade em comum (ROSSIGNOLI, 2015, p. 100).

Por fim, caso o contrato ou estatuto de uma sociedade seja levado a registro no órgão errado, ela também será considerada uma sociedade em comum. Cite-se o caso sociedades de advogados, que o estatuto da OAB exige que elas sejam registradas na própria entidade, mas, muitas vezes, os sócios registram apenas no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas.



ATENÇÃO

Professora, se essa sociedade não é registrada e não paga tributos, ela é ilegal, não? Sim, do ponto de vista tributário há total irregularidade nessas sociedades, podendo ser alvo de fiscalização fazendária e de aplicação de multas. Todavia, o direito empresarial a regulamenta no que diz respeito à relação entre os sócios e entre sociedade e terceiros.



Tendo em vista não ter personalidade jurídica, a sociedade em comum não possui autonomia patrimonial, logo o conjunto de bens organizados postos à disposição do exercício da atividade empresarial é um **patrimônio especial** que pertence aos sócios em condomínio, ou seja, possuem propriedade comum do conjunto de bens, cabendo a cada sócio (condômino) uma parte ideal (Art. 988 e 989 CC/02). Nas palavras de Rossignoli (2015, p. 101):

Já que não existe uma pessoa jurídica, sujeito de direitos, que poderia assumir os direitos e obrigações, nessa sociedade, cada sócio irá assumi-los em seu próprio nome. Porém, as dívidas e o patrimônio adquirido com a exploração da atividade constituirão patrimônio especial que os sócios irão partilhar.

Isso significa dizer que, apesar da dívida estar em nome de apenas um sócio, por exemplo, provando-se que se trata de uma obrigação que foi assumida para a sociedade, esse sócio poderá requerer que tal débito seja partilhado com os demais. De maneira semelhante ocorre se for adquirido patrimônio. Em termos formais, ele estará no nome de um sócio, mas, na prática, pertencerá a todos e, em caso de extinção da sociedade, tudo isso vai ter que ser partilhado entre os sócios (ônus e bônus).

Art. 988 CC/02. Os bens e dívidas sociais constituem **patrimônio especial**, do qual os sócios são titulares em comum.

Art. 989 CC/02. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresse limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer.

Três pessoas uniram-se e passaram a desenvolver atividade econômica informal - venda de camisetas com pinturas exclusivas. Uma passou a cuidar das compras e administração (o administrador); outra, das pinturas (o artista) e a outra, das vendas (o vendedor). O negócio cresceu e, após o vendedor dar expressamente sua aceitação a determinada encomenda, não foi possível cumprir os prazos estipulados para a entrega. O comprador, então, decidiu ajuizar ação para reaver os prejuízos. Nessa situação, a responsabilidade cabe aos três, pois são solidários no negócio.

Art. 990 CC/02. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.

Art. 1.024 CC/02. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.





PARA REFLETIR

De maneira subsidiária, é regida pelas normas da sociedade simples.

Assim, em uma sociedade em comum, não existe sócio de responsabilidade limitada, todos respondem ilimitadamente. Todavia, o sócio que celebrou o negócio com o credor não terá o benefício de ordem, ou seja, seu patrimônio pessoal pode logo ser executado, antes do patrimônio especial da sociedade (art. 990 CC/02). O benefício de ordem é uma regra sociedade simples (art. 1024 CC/02). Lembre-se de que de maneira subsidiária, a sociedade em comum é regida pelas normas da sociedade simples.

Prova de sua existência:

Art. 987 CC/02. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.

Nos termos do art 987 CC/02, garante-se expressamente aos terceiros qualquer meio para provar a existência da sociedade. Em outros casos, pode ser necessário que os próprios sócios precisem provar a existência da sociedade em ações contra esta, ou contra os outros sócios. Como uma penalidade para a ausência do registro, somente se admite a prova da existência da sociedade **por escrito**.

Aos terceiros: qualquer meio de prova
Aos sócios: somente prova por escrito



PARA REFLETIR

Sociedade em Conta de Participação (Art. 991 a 996 CC/02)

A sociedade em conta de participação é uma sociedade oculta, que não aparece perante terceiros, sendo desprovida de personalidade jurídica. Trata-se de sociedade de natureza secreta, em que a sua falta de personalidade se dá devido à sua natureza e não pela falta de registro.

Diferente da sociedade em comum que não tem personalidade jurídica pela falta do registro do ato constitutivo, a conta de participação não a tem por questão de natureza, ainda que registre o contrato, não adquirirá personalidade própria.



A partir de 1986, a legislação tributária passou a observar a sociedade em conta de participação como pessoa jurídica, eliminando a vantagem fiscal de não pagar imposta. Assim, apenas para fins fiscais, essa sociedade é tida como sociedade personalizada.

Art. 993 CC/02. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.

A sociedade em conta de participação possui **2 categorias de sócios**: ostensivo (administrador) e oculto (mero participante, em regra, o investidor). O sócio ostensivo é quem se obriga para com terceiros pelos resultados das transações e das obrigações sociais, realizadas ou empreendidas em decorrência da sociedade, nunca o sócio participante ou oculto, que nem é conhecido dos terceiros nem com estes nada trata, conforme art. 991 CC/02.

Art. 991 CC/02. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

Portanto, se um sócio participante, inadvertidamente, pratica um ato de gestão, ele responderá frente a terceiros por aquele ato, solidariamente junto ao sócio ostensivo. O sócio participante também terá riscos no negócio, pois se este não vier a dar lucros, ele poderá perder o investimento que realizou, mas seu risco ficará limitado apenas ao que ficou estabelecido em contrato.



PARA REFLETIR

Sócio participante:

PODE: fiscalizar a gestão dos negócios sociais;

NÃO PODE: tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier.

Por outro lado, uma vez que não conta com personalidade Jurídica, não pode realizar negócios jurídicos em seu próprio nome. Desse modo, cumpre ao sócio ostensivo,



em seu nome individual, praticar os negócios jurídicos pela Sociedade em Conta de Participação.

Normalmente se constitui assim: um empreendedor (sócio ostensivo) associa-se a investidores (participantes), para a exploração de uma atividade econômica. O primeiro realiza todos os negócios ligados à atividade, em seu próprio nome, respondendo por eles de forma pessoal e ilimitada. Os sócios ostensivos possuem um contrato com os sócios participantes, os quais são obrigados a prestar determinadas somas, a serem empregadas na empresa e participam de uma parte dos resultados. Os terceiros com quem o sócio ostensivo contratou não têm ação contra os sócios participantes. Os participantes respondem apenas perante o ostensivo, e nos limites do contrato firmado entre eles.

Sócio oculto - participante - investidor



Imagem: Internet

Sócio ostensivo - Administrador

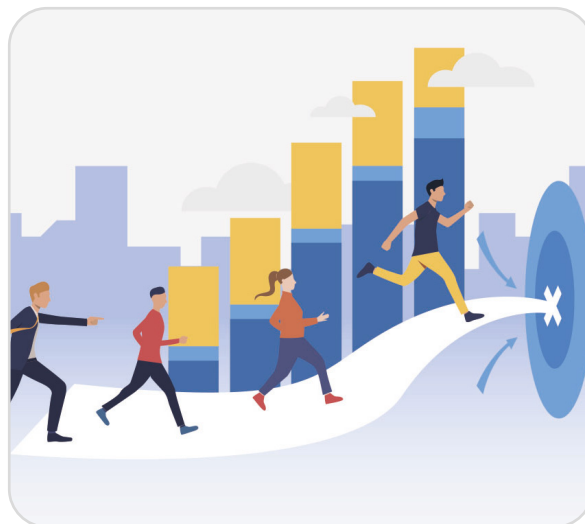


Imagem: Internet

Nesse cenário, vejamos o que diz a jurisprudência do STJ (REsp 192603/SP, publicado em 01/07/2004):

DUPPLICATA. EMISSÃO POR FORNECEDORA DE MOBILIÁRIO CONTRA O PROPRIETÁRIO DE UNIDADE AUTÔNOMA DE EDIFÍCIO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS. SÓCIO OSTENSIVO. Na sociedade em conta de participação o sócio ostensivo é quem se obriga para com terceiros pelos resultados das transações e das obrigações sociais, realizadas ou empreendidas em decorrência da sociedade, nunca o sócio participante ou oculto que nem é conhecido dos terceiros nem com estes nada trata. (REsp no i68.028-SP). Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Segundo Rossignoli (2015, p. 104), esse tipo de sociedade é muito encontrado no ramo imobiliário, por exemplo, quando uma construtora busca um investidor para financiar uma obra, um projeto mais dispendioso, mas ela que realiza toda a atividade. Quando começa a receber os lucros, este é repassado ao investidor, o sócio participante, de acordo com o que tiver sido estabelecido entre eles.





PARA REFLETIR

Sociedade em conta de participação não possui nome empresarial!

Prova de sua existência:

Pode provar-se por todos os meios de provas (art 992 CC/02)

Observações:

- De maneira subsidiária, é regida pelas normas da sociedade simples.
- Proibida de possuir nome empresarial (art. 1.162 CC), pois age exclusivamente sob o nome do sócio ostensivo, permanecendo os demais ocultos.
- Patrimônio especial só produz efeitos em relação aos sócios; perante terceiros, quem responde é apenas o ostensivo.





02

Sociedades Personificadas





OBJETIVOS

Sociedades Personificadas

Olá turma! Vamos juntos aprender mais um pouco sobre Direito empresarial!

“Não desanimes...a tua derrota de hoje é treino para a vitória definitiva.”

(Josemaria Escrivá)

“Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência.”

(Santo Agostinho)

- Resumir as principais características de todos os tipos de sociedades personificadas e não personificadas.
- Classificar as sociedades quanto à personalidade jurídica, à responsabilidade dos sócios, à composição e ao ato constitutivo.
- Conhecer as peculiaridades de cada tipo societário, considerando-os na criação, interpretação e aplicação do Direito.



ATENÇÃO

Termos-chave

Classificação. Dissolução. Sociedades.





Imagem: Freepik

Sociedade Simples (997 a 1038 CC/02):

Vale esclarecer que o termo 'sociedade simples' pode ter dois significados: sociedade que não explora empresa ou um tipo peculiar de sociedade.



Se um dia vocês ouvirem a expressão 'sociedade limitada simples', significa que se trata de uma sociedade, cujo tipo é a limitada, mas que não explora empresa. Já o tipo societário simples não pode ser exercido por quem deseja explorar atividade empresária. Por conta disso, ela é também conhecida como '**sociedade simples pura**': tipo societário simples + não explora empresa.

O valor do **capital social** representa qual o montante financeiro os sócios pretendem investir, devendo estar em moeda corrente. Esse investimento será dividido entre os sócios através da aquisição de quotas e da sua integralização (pagamento). Dessa maneira, o contrato também vai ter que mencionar qual o número de quotas que cada sócio irá adquirir e qual será sua forma de integralizá-las, ou seja, como ele irá efetivar esse investimento.

Dito isso, destaque-se as seguintes regras gerais da sociedade simples:

O contrato social tem suas cláusulas essenciais dispostas no art. 997 CC/02, devendo ser registrado no Registro de Civil de Pessoas Jurídicas (e não na Junta Comercial). A alteração de qualquer dessas cláusulas depende da **aprovação unânime** dos sócios; as demais podem ser decididas por **maioria absoluta** de votos, se o contrato não dispuser diferente (art 999 CC/02).



Art. 999 CC/02. As modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria indicada no art. 997, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime.

- a) **Responsabilidade dos sócios (art 1023 a 1025 CC/02):** Segundo o Superior Tribunal de Justiça (Informativo 468) e parte da doutrina, a responsabilidade dos sócios é ilimitada. Contudo, há controvérsias doutrinárias, no sentido de ser facultativo aos sócios a escolha do limite de sua responsabilidade pelas dívidas societárias (Enunciado 10 da I Jornada de Direito Comercial do CJF). Não obstante, os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Trata-se do **benefício de ordem**. (art 1024 CC/02).

Art. 1.003 CC/02. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

- b) **A cessão de quota social** depende do consentimento dos demais sócios e da modificação do contrato social. Ademais, o sócio cedente responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio **por 2 anos**. (art 1003 CC/02).
- c) **Admite-se a teoria 'Ultra Vires'**, a qual dispõe que, se o administrador da sociedade celebra contrato assumindo obrigações que extrapolam seu objeto social, presume-se excesso de poder, logo desobriga a sociedade a responder, mas com ressalvas. Surgiu em meados do século XIX, na Inglaterra, com o objetivo de evitar desvios de finalidade na administração de sociedades por ações, e preservar os interesses de investidores. No direito brasileiro, em regra, a sociedade responde pelos atos de seus administradores, ainda que estes tenham extrapolado seus poderes e atribuições. Em homenagem à teoria da aparência, apenas excepcionalmente, a sociedade não responderá pelos atos excessivos de seus administradores, desde que ocorram uma das seguintes hipóteses: **I** - a limitação do poder gerencial estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade; **II** - provando-se que era conhecida de terceiro; **III** - tratar-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade.
- (art 1015 CC/02).** O Código Civil, portanto, amenizou o rigor da teoria 'Ultra Vires', admitindo os poderes implícitos dos administradores para realizar negócios acessórios ou conexos ao objeto social, os quais não constituem operações evidentemente estranhas ao negócio da sociedade.

A teoria orgânica defende que o **administrador**, na qualidade de órgão da pessoa jurídica incumbido de sua gestão, **apresenta a sociedade**, no sentido de tornar



presente a vontade da sociedade empresária. Filiado a essa teoria, André Ramos (2014, p. 246) explica que o administrador não é tecnicamente representante da sociedade, na medida em que equivale a órgão integrante da própria pessoa jurídica, pertencendo à sua estrutura, apenas externalizando a vontade de tal pessoa jurídica, ou seja, tornando-a presente.

Quando um pai representa o filho incapaz em uma ação judicial, ele está atuando para defender a vontade do filho. O administrador, por sua vez, atua como se sociedade fosse, no sentido de incorporar a pessoa jurídica abstrata. Por isso a regra é que ela responde por seus atos. Tranquilo, agora? Vamos em frente!

- d) **O sócio administrador** designado **no contrato social** só pode ser destituído por **ordem do juiz**, havendo justa causa. (Em regra, os poderes do administrador são irrevogáveis por cláusula expressa no contrato). O administrador **designado em ato separado** ou o **não sócio** podem ser destituídos a qualquer tempo por **decisão da maioria** (art 1019 CC/02).

Art. 1.019 CC/02. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios.

Parágrafo único. São revogáveis, a qualquer tempo, os poderes conferidos a sócio por ato separado, ou a quem não seja sócio.

Sociedade Cooperativa (982; 1093 a 1096 CC/02 e lei n. 5.764/71):

O Código Civil não conceituou a sociedade cooperativa, limitando-se a traçar suas características gerais, deixando os demais pontos para a legislação especial (lei n. 5.764/71). Sociedade cooperativa é **SEMPRE SIMPLES (no sentido de não explorar atividade empresária)**, independentemente de seu objeto social. Ela se caracteriza quando os sócios cooperados, reciprocamente, se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro. Quem vai exercer a atividade lucrativa é o cooperado, em seu nome próprio e não a sociedade (art. 982, parágrafo único CC/02).

Art. 982 CC/02. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.

Quanto ao **nome**, sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo “cooperativa”, nos termos do art 1.159 CC/02. Seu **ato constitutivo** é o estatuto social.



O art. 4º da lei n. 5764/71 define a natureza jurídica das cooperativas, estatuin-do serem sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica própria, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados. Embo-ra seja considerada como sociedade de pessoas, há o livre ingresso e saída das pes-soas que exerçam as mesmas atividades aglutinadas pela cooperativa, sem limites. Registre-se que a quota não é um bem jurídico que se possa transferir livremente; somente se pode transferi-la a quem preenche as condições objetivas para se tornar um cooperado, e assim, será admitido na sociedade.

Características (art 1094 CC/02):

Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa:

I. **variabilidade, ou dispensa do capital social;**

Na sociedade cooperativa é possível sua constituição mesmo SEM capital. Admi-te-se a participação de sócio contribuindo unicamente com a prestação de servi-ços. Enquanto que nas sociedades empresárias, o capital é inafastável para sua caracterização, nas cooperativas, é possível sua constituição mesmo sem capital. Por exemplo, para a sociedade LTDA é expressamente vedada contribuição que consista em prestação de serviços; entretanto, em sociedade simples é permiti-do, devendo contar no contrato as prestações a que se obriga o sócio (art. 997, V). Nas demais sociedades, o capital é importante, na medida em que ele representa o tamanho do poder de cada sócio. Quanto maior a percentagem que ele detém do capital (número de quotas), maior o poder de decisão dele. Por outro lado, ao final do exercício financeiro, alcançando a sociedade resultado positivo, os lucros serão divididos proporcionalmente à divisão de capital. O mesmo raciocínio pros-segue em caso de dissolução da sociedade quando tem que ocorrer o balando patrimonial para a repartição dos lucros (ou dívidas).

A variabilidade do capital social é decorrente do ingresso de novos sócios coope-rados com a consequente emissão de novas quotas-partes.



PARA REFLETIR

No caso de dispensa do capital, a responsabilidade dos sócios é solidária e ILTDA pelas obrigações sociais, pois não há como limitar a responsabili-dade dos sócios em caso de inexistência de capital.

II. **concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a adminis-tração da sociedade, sem limitação de número máximo;**

A única restrição que o Código Civil faz é em relação ao número mínimo, que deve ser o número de sócios necessários para a composição da admi-nistração da sociedade.

III. **limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada sócio poderá tomar;**



O objetivo é garantir a gestão democrática da sociedade cooperativa.

IV. intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança;

Sendo sociedade de pessoas, não é livre a cessão de quotas, nem mesmo em caso de herança.

V. quórum, para a assembléia geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social representado;

VI. direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação;

Por exemplo: Imagine que numa sociedade cooperativa Y, 'A' ingressou aportando R\$300.000,00, e 'B' entrou na sociedade aportando nada, apenas prestação de serviços. Nessa cooperativa, acontecerá uma deliberação, vão todos decidir a abertura de uma filial em outra sociedade. O voto de A e B tem o mesmo valor, independentemente do aporte que os fizeram fazer parte da sociedade cooperativa.

Entenderam?

Assim, o poder de decisão não está relacionado à porcentagem do capital social (o qual, por vezes, nem existe na cooperativa) Independentemente do quanto eu tenha contribuído na formação do capital social, terei direito a 1 voto (valor igualitário entre os sócios).

VII. distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado;

Como é feito a repartição dos resultados positivos, baseado em que? Não se dá com base na formação do capital social. Está associada quantidade de operações realizadas pelo associado com a cooperativa.

VIII. indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade.

O fundo de reserva se encontra disciplinado no art. 28, I da lei n. 5764/71² e é destinado à reparação de perdas e atendimento ao desenvolvimento das atividades da sociedade cooperativa. É constituído com o percentual de, no mínimo, 10 % das sobras líquidas do exercício. Tais fundos de reserva são indivisíveis entre os sócios, ainda que ocorra dissolução da sociedade. A finalidade reside em reforçar o patrimônio cooperativo, garantindo aos credores a integralidade de seus créditos (no limite do fundo de reserva), ainda que a cooperativa venha a ser dissolvida (LIMA, 2014, p. 910).

Sociedade em nome coletivo (art 1.039 a 1.044 CC/02):

² Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir: I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (dez por cento), pelo menos, das sobras líquidas do exercício.



Sociedade em nome coletivo é o tipo societário em que somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais

Em suma:

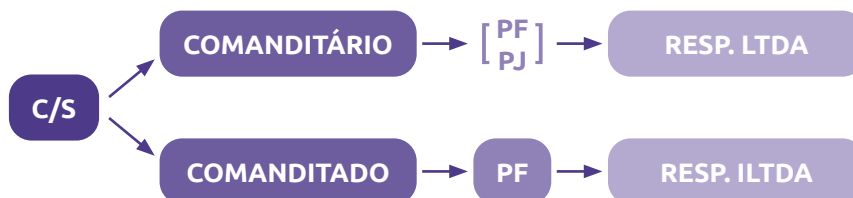
- Todos os sócios respondem solidariamente e limitadamente pelas obrigações sociais (Art. 1039 CC/02):
- Somente Pessoa Física pode fazer parte:
- Subsidiariamente, será regida pelas normas de sociedade simples:
- Sua administração compete apenas aos sócios
- Nome empresarial: sempre firma (razão social) (Art. 104 CC/02)

Sociedade em Comandita Simples (art. 1.045 a 1.051 CC/02)

Possui **dois tipos de sócios**: os comanditados e comanditários.

O sócio o comanditário responde apenas nos limites do capital investido e não tem poderes para participar da gerência, podendo ser pessoa física ou jurídica. Já o comanditado pode ser somente pessoa física, respondendo ilimitadamente pelas obrigações sociais e sendo encarregados da administração da sociedade (Art. 1.045 CC/02).

Art. 1.045 CC/02. Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua quota.



Para facilitar seu aprendizado, o termo comanditado rima com 'coitado', logo você lembra que os maiores encargos são dele, como a gestão da sociedade e a responsabilidade ilimitada. Por outro lado, o termo comanditário rima com 'otário', logo você lembra que ele deixa o trabalho pesado para o outro sócio, não tendo que se preocupar com a gestão dos negócios, mas apenas com o investimento inicial.





PARA REFLETIR

DICA:

Comanditado: *coitado*
Comanditário: *otário*

Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. (art. 1.046, par. Único). Se o sócio comanditário intervier na administração da sociedade ou se seu nome constar na firma social, responderá solidariamente com o sócio comanditado, sendo-lhe facultado, porém, fiscalizar as operações e ser nomeado procurador da sociedade para fim específico. (art. 1.047 e parágrafo único).



PARA REFLETIR

Em suma:

- O contrato deve discriminar os sócios comanditados e os comanditários;
- Subsidiariamente, será regida pelas norma da sociedade em nome coletivo;
- Aos sócios comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios das sociedades N/C;
- Não pode o sócio comanditário praticar ato de gestão, nem ter seu nome na firma.





03

Características da Sociedade Limitada





OBJETIVOS

Características da Sociedade Limitada

Olá turma! Vamos juntos aprender mais um pouco sobre Direito empresarial!

“Não desanimes...a tua derrota de hoje é treino para a vitória definitiva.”

(Josemaria Escrivá)

“Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência.”

(Santo Agostinho)

- Resumir as principais características de todos os tipos de sociedades personificadas e não personificadas.
- Classificar as sociedades quanto à personalidade jurídica, à responsabilidade dos sócios, à composição e ao ato constitutivo.
- Conhecer as peculiaridades de cada tipo societário, considerando-os na criação, interpretação e aplicação do Direito.



ATENÇÃO

Termos-chave

Classificação. Dissolução. Sociedades.





Imagem: Freepik

Sociedade Limitada (1052 a 1087 CC/02):

A sociedade limitada surgiu da necessidade de se criar um tipo societário que oferecesse o benefício da limitação de responsabilidade aos sócios, mas que tivesse menor complexidade que a única sociedade que oferecia tal limitação à época, que era a sociedade anônima. Esta, como será visto ainda nessa unidade, demanda a existência de grande investimento, tendo em vista se tratar de uma sociedade que exige grande burocracia.

Hodiernamente, a sociedade limitada é o tipo societário de maior utilidade na prática da atividade empresária. Certamente tal fato se dá pela possibilidade de o tipo societário atender a todos os portes de atividade. Tanto um pequeno investimento pode ser constituído sob a forma de limitada quanto um investimento de porte muito superior. É um tipo que dá o benefício da limitação de responsabilidade, mas que não oferece muita burocracia e nem controle por parte de órgãos governamentais (ROSSIGNOLI, 2015, p. 127).

Tal tipo societário tem como objeto social a prática de uma atividade empresária, que tem seu capital dividido em quotas e na qual cada sócio responde pelo valor de sua quota, porém, **todos terão responsabilidade solidária pela integralização do capital social**. Assim, cada sócio responde limitadamente pelas obrigações sociais até o limite do valor de suas respectivas quotas, todavia, há solidariedade pela integralização do capital social (art. 1.052 CC/02).

Art. 1.052 CC/02. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DE SOCIEDADE LTDA

Capital totalmente integralizado		Capital não integralizado	
Regra: nenhum sócio responde mais pelas obrigações da sociedade que são apenas da pessoa jurídica.	Exceção: se houver desconconsideração da personalidade jurídica, pode responsabilizar os sócios.	Regra: qualquer dos sócios pode ser demandado pelo que falta a integralizar.	Exceção: se houver desconconsideração da personalidade jurídica, pode responsabilizar os sócios, além do que falta integralizar.

ROSSIGNOLI (2015)

Supondo que exista a sociedade LTDA composta pelos sócios A, B e C, em que A subscreveu 600 reais, B subscreveu 400, e C 2.000 reais sendo o valor total subscrito 3.000. Contudo, apenas A e B integralizaram o valor subscrito, portanto existem 2.000 reais subscritos e não integralizados que correspondem ao compromisso de C. Por conta disso, A e B responderão pelo 2.000.000,00 não integralizado pelo C.

Sócios	Subscrito	Integralizado
A	600	600
B	400	400
C	2000	0

Apesar da responsabilidade ser limitada a parte de cada um, se algum dos sócios não cumpre a sua parte, há solidariedade, e aquele que cumpriu pode ser acionado em razão do não cumprimento por um terceiro, no caso pelo sócio C. Posteriormente, os sócios A e B terão direito a propositura de uma ação de regresso contra ele.

Vamos agora imaginar a seguinte situação: Os sócios A, B e C constituem a sociedade Olá telefones LTDA, a qual vende equipamentos de telefonia. Referida sociedade contratou com determinado fornecedor para a aquisição de um grande lote de celulares que seriam por ela revendidos. Ao realizar a compra, emitiu-se um cheque da sociedade no valor de R\$ 5.000,00 e entregou-se ao fornecedor como forma de pagamento. Mesmo com a venda dos aparelhos celulares comprados do fornecedor, o cheque dado pela sociedade foi devolvido por insuficiência de fundo. Esse credor, chateado, tentando receber o valor do seu crédito, considerando que ele já havia tentando contato com os sócios da sociedade sucessivas vezes, promove uma ação de execução, tendo por objeto o cheque recebido. Lembre-se de que a sociedade é a executada, e não os sócios, e, sendo ela limitada, o credor poderá acionar o patrimônio dos sócios até o limite de suas quotas investidas (até a soma total do capital social, isto é, R\$ 3.000).

Porém, no caso, as quotas subscritas não foram totalmente integralizadas. Só há apenas R\$ 1.000,00 integralizado, o que dá direito ao credor de acionar qualquer um dos sócios ou todos para obter o restante que falta, podendo adentrar no



patrimônio pessoal de qualquer deles até o limite do capital faltante a integralizar. **O LIMITE para adentrar no patrimônio dos sócios é o valor do capital subscrito e não integralizado**, ou seja, o limite de R\$ 2.000,00.

Assim, poderia acionar o sócio quotista A, mesmo ele já tendo integralizado (pago) o montante que subscreveu (prometeu) para pagar integralizar os R\$ 2.000 que faltam integralizar do capital social. Isso ocorre porque, conforme já falamos acima, existe uma solidariedade entre os sócios pela integralização do capital social. O credor primeiro exige o capital já integralizado, que já está inserido no patrimônio da sociedade, depois poderá exigir o valor restante.

A circunstância de o capital estar subscrito, mas não integralizado, é a única em que o credor de uma sociedade limitada poderá ultrapassar os limites das quotas dos sócios e atingir o patrimônio pessoal deles, porém somente até o valor que falta integralizar.

Tema importante na sociedade Ltda. é sobre sua **regência supletiva**. A regra geral com o Código Civil passou a ser de que a regência será pelas regras da sociedade simples, mas o parágrafo único do art. 1.053 permite que o contrato possa prever regência supletiva pela Sociedade Anônima.

Art. 1.053 CC/02. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples.

Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima.

Essa previsão contratual se mostra importante na medida em que a sociedade limitada tem a característica de ser um tipo societário que atende a diversos portes de investimento. Dessa forma, essa previsão contratual facilita a delimitação das características principais da limitada, aproximando-a mais de uma sociedade simples ou de uma sociedade anônima.

Portanto, aplica-se subsidiariamente às sociedades limitadas as normas das sociedades simples (arts. 997 a 1.038, CC), podendo ainda ocorrer a aplicação subsidiária da Lei das S/A (lei 6404/76), conforme art. 1.053, § único, CC/02. Todavia, para que seja possível a aplicação subsidiária da Lei das S/A em relação a LTDA, será preciso que o contrato social desta mencione, expressamente, essa opção.



PARA REFLETIR

Observações:

- **Ato constitutivo:** contrato social, é uma sociedade contratual



- **Nome empresarial:** Firma ou Denominação
- **Divisão de capital social:** dividida em cotas, os seus sócios são chamados cotistas (quotistas)

Segundo André Ramos (2014, p. 265), o **capital social** corresponde ao montante de contribuições pecuniárias dos sócios para a sociedade, a fim de que ela possa cumprir seu objeto social. Deve ser fixado no contrato social, expressamente em moeda corrente nacional, e pode compreender dinheiro ou bens suscetíveis de avaliação pecuniária, sendo vedada contribuição que consista em prestação de serviços (art. 1055 CC/02).

O capital social da sociedade limitada é dividido em **quotas**, sendo **indivisíveis**, ou seja, ninguém poderá ser titular de 1/2 quota ou 1/4 de quota, devendo sempre haver a averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios. Dessa participação do sócio no capital social decorrem 2 efeitos importantes: determina a proporção da **participação nos lucros e o poder de mando**.

Art. 1.055 CC/02. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.

§1º Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade.

§2º É vedada contribuição que consista em prestação de serviços.

As quotas são indivisíveis, mas podem ser cedidas. Nos termos do **art. 1057 CC/02**, na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.



ATENÇÃO

Cuidado! Capital social é diferente de Patrimônio social.

Sob o fulcro do princípio da intangibilidade do capital social, em regra, o capital social é imutável, sendo indicado seu valor fixo no contrato. Já o patrimônio social é variável, oscilando de acordo com a realidade da sociedade e do mercado.

Embora, em regra, o capital social seja imutável, o Código civil prevê ainda a possibilidade de aumento e de redução deste nos art. 1081 a 1084 CC/02. Como assim??? De fato, o Capital Social deve permanecer íntegro, intangível, protegido de modo a resguardar os interesses dos credores. Contudo, o princípio da intangibilidade não implica dizer que o Capital Social não pode ser objeto de redução ou de



aumento, essa alteração pode ocorrer desde que observadas as circunstâncias específicas previstas em lei, que serão analisadas a seguir:

Possibilidade de Aumento de Capital Social:

O art. 1081 CC/02 prevê a possibilidade do aumento do capital social, desde que totalmente integralizado, mediante contrato modificativo.

Imagine que em uma sociedade limitada composta pelos sócios A (250 mil quotas), B (125 mil quotas) e C (125 mil quotas), o capital social é de 500.000,00. Esse é o valor subscrito (prometido). Acontece que o valor integralizado foi de apenas 300.000,00. Pergunta-se: Se o capital subscrito se quer foi totalmente integralizado, qual é o sentido em falarmos no aumento do capital social? Não há sentido. Por isso, primeiramente o capital deve ser integralizado para que depois possa ser discutida a oportunidade de aumentá-lo.

Além disso, é preciso respeitar-se o **quórum deliberativo** de no mínimo 3/4 do CS, (ou 75%), conforme art.1076, I do CC/02. Havendo o quórum, é necessário que haja a **modificação do contrato social**. Nos casos de aumento por subscrição, os sócios contarão com direito de preferência para aquisição das novas quotas, na razão direta de suas quotas. Essa preferência deverá ser exercida até 30 dias a contar da deliberação.

Conforme o caso em questão, A detém 50% do CS, enquanto B e C detêm 25% cada. Durante a deliberação, A e B deliberaram pelo aumento do CS, mas C não concordou com o aumento, sendo voto vencido nessa deliberação. Portanto, 75% aprovou e 25% não aprovou, não tem problema, pois foi cumprido o quórum estabelecido no **art.1076, I do CC**. O capital será aumentado.

Dessa deliberação, dentro do prazo de 30 dias, será exercido o direito de preferência para participar desse aumento. Vejamos:

Imagina que vamos aumentar o capital social em mais quinhentos mil reais, passando um milhão de reais. Como A detém 50% do capital hoje, tem direito de preferência para subscrever 50% do valor desse aumento. Então desse aumento de 500.000,00 A poderá participar em 250.000,00. De modo a assegurar a participação que tinha na participação do CS antes do aumento. **Os sócios, no caso de aumento do CS, contam com o direito de preferência na razão direta da sua participação.** Então você que tem 25% do CS hoje pode participar em 25% do aumento, de modo a assegurar a participação que tinha antes desse aumento.



PARA REFLETIR

É possível que esse direito de preferência seja cedido a outrem?

SIM, mesmo raciocínio da cessão de quotas (art 1057 CC/02).



Se o contrato social não dispuser de forma diferente, pode um sócio ceder seu direito de preferência a outro sócio, independente do consentimento dos demais sócios, bem como poderá fazê-lo para terceiros não-sócios, desde que não haja expressa oposição de sócios que detenham mais de 1/4 (25%) do capital social. Vale ressaltar que, ultrapassado os 30 dias (período para exercer a preferência), o aumento do capital social deve constar de alteração contratual, devidamente averbada.

Em suma:



PARA REFLETIR

Requisitos de AUMENTO:

- 1) Capital integralizado;
- 2) Modificação de contrato (quórum de 75%)

Possibilidades:

- 1) Incorporação de reserva de capital ou lucros existentes
- 2) Subscrição de novas quotas
OBS: direito de preferência
 (prazo de 30 dias após a deliberação)
 Pode haver cessão? Sim (Art. 1057)

Possibilidade de Redução do Capital Social (art.1082 do CC):

Art.1.082 do CC/02 Pode a sociedade reduzir o capital, mediante a correspondente modificação do contrato

I - Depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis;

II - Se excessivo em relação ao objeto da sociedade.

Os requisitos para a redução do capital social são os mesmos para o seu aumento: integralização do capital e sua posterior modificação, obedecendo ao quórum mínimo de 75% das quotas. Quanto às hipóteses, o art. 1082 CC/02 enumera duas: **havendo perdas irreparáveis** (após a sua integralização) e quando o **CS se mostrar excessivo em relação ao seu objeto**. Na primeira hipótese, a redução será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das quotas, tornando-se efetiva a partir da averbação, no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata da assembleia que a tenha aprovado. Já na segunda hipótese, a redução será realizada restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios, ou dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional, em ambos os casos, do valor nominal das quotas.

A deliberação para a redução do capital social deve ser feita em assembleia especialmente convocada para tal fim, devendo a Ata correspondente ser publicada



em jornal de grande circulação ou em Diário Oficial, decorrendo da publicação o prazo de 90 dias para que eventuais credores possam impugnar a decisão da assembleia, que, se não ocorrer, ou se for provado o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor, poderá a sociedade formalizar a diminuição através o registro, perante a Junta Comercial, da Ata e da alteração do contrato social (ROSSIGNOLI, 2015, p. 151).

Além das duas hipóteses previstas no art 1082, o Código Civil prevê em seu art 1057 a possibilidade de redução do capital na circunstância de dissolução parcial da sociedade, ou seja, no caso de exclusão retirada de sócio.



PARA REFLETIR

Exemplo: Em uma sociedade formada por A, B e C (A com 50% do capital, e B e C com 25% cada), foi deliberado em assembleia a possibilidade de fusão da sociedade com outra. O sócio C, porém, não concordou. Sendo voto vencido, deverá se submeter aos efeitos dessa decisão ou também poderá deixar a sociedade, retirar-se.

Exercendo o direito de retirada com base no **art.1077 do CC**, haverá uma dissolução parcial da sociedade. O sócio C terá direito a receber os seus haveres, o valor correspondente a 25% do CS, volume da sua participação na nossa sociedade limitada. Isso implicará a redução do capital da sociedade, a menos que A e B supram o valor das quotas do Caio, nesse caso não haveria redução do CS.

Exemplo 2: o sócio C vinha praticando ato de inegável gravidade, atos que afrontavam os objetivos da referida sociedade, contrariando o disposto no contrato social, que causavam prejuízos a sociedade. Os demais sócios podem excluir o sócio C da sociedade, tendo ele o direito de receber os seus haveres, o que também levaria a redução do CS dessa sociedade limitada, a menos que A e B suprissem o valor das quotas do C.

O quórum é de 3/4 no mínimo do Capital Social! Tendo em vista que ocasionará a modificação do contrato social e as modificações dependem da deliberação dos sócios, e de aprovação de no mínimo de 75% do CS.



PARA REFLETIR

Requisitos de DIMINUIÇÃO:

- 1) Integralização do capital;
- 2) Modificação do contrato (quórum de 75%)



Possibilidades:

- 1) Havendo perdas irreparáveis (após a sua integralização)
- 2) Se o CS mostrar-se excessivo em relação ao seu objeto;
- 3) No caso de retirada ou exclusão de sócio, a menos que os demais supram o valor das cotas.

Responsabilidade do administrador da Sociedade LTDA

A sociedade LTDA é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado (em caso de não sócios), sendo **possível a administração realizada por pessoas alheias ao quadro societário**. Nesse caso, a designação de administradores não sócios dependerá de aprovação unânime dos sócios, quando o CS não estiver integralizado, e 2/3, no mínimo, após a integralização (**Art. 1060 e 1061 CC/02**).

O administrador da sociedade limitada (assim como o da anônima) tem **os deveres de diligência e de lealdade**. Em caso de descumprimento de seus deveres, e a sociedade, em razão disso, sofrer prejuízo, ele será responsável pelo ressarcimento dos danos (COELHO, 2011, p. 474). Os demais sócios podem fiscaliza-lo por meio das prestações de constas que os administradores devem fazer anualmente.

É o caso, por exemplo, do diretor que não conta preços ao adquirir insumos para a empresa, que não se dedica a negociações constantes com os fornecedores sobre valores e condições de pagamento, que não exige dos empregados o cumprimento integral da jornada de trabalho; que, identificando uma oportunidade comercial interessante, aproveita-a para si, mas não para a sociedade. Nessas circunstâncias, as perdas e os lucros cessantes da sociedade devem ser indenizados pelo mau administrador.

Nesse cenário acerca da administração da sociedade limitada, assim como na sociedade simples, admite-se a **teoria Ultra Vires com ressalvas**.

Deliberações Sociais:

As decisões a serem tomadas na Ltda., via de regra, são de duas espécies: aquelas relativas ao dia a dia operacional da empresa, a exemplo de comprar, vender, receber, admitir funcionários, que são tomadas pela diretoria ou gerência no âmbito da administração da sociedade; as outras decisões de cunho mais estrutural que refletem de forma mais expressiva nos destinos da empresa, tais como, ingresso de novos sócios, exclusão ou saída de sócios, incorporação, aumento de capital, são tomadas por deliberação dos sócios (ROSSIGNOLI, 2015, p. 147).

Quando os sócios de uma sociedade LTDA forem decidir sobre os negócios da sociedade as deliberações serão tomadas por **maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um**.



Exemplo: imagine que estamos diante de uma determinada sociedade LTDA, que conta com 4 sócios (**A,B,C,D**), de modo que:

A=> 50 mil reais
B=> 20 mil reais

C=> 20 mil reais
D=> 10 mil reais

O Capital Social dessa sociedade é de 100 mil reais, dividido conforme apontado acima. Essa sociedade vai deliberar sobre uma matéria qualquer, nós temos os sócios **A** e **D** votando pelo sim, e os sócios **B** e **C** votando pelo Não.

A e D juntos tem 60 mil reais. B e C juntos tem 40 mil reais.

Quem ganhou esta deliberação? **A** e **D** que votarão SIM. Levando-se em consideração a participação no Capital Social.

Exemplo: **A** votou pelo SIM, os demais sócios **B**, **C** e **D** votaram pelo não. Gerando empate na votação, segundo o critério acima visto. Nesse caso, o critério de desempate será a quantidade de sócios, vencendo o NÃO.

Exemplo: Vamos imaginar outra situação: Tem-se os sócios **A**, **B**, **C** e **D**, mas cada um deles detém 25 mil reais. Nesse caso **A** e **B** votaram pelo SIM, e **C** e **D** votaram pelo NÃO.

Nós temos um empate de participação no CS, bem como empate na quantidade de sócios. Nesse caso caberá ao juiz decidir.

O poder de decisão é exercido por aquele que detiver o maior número de cotas.

Duas são as formas de se realizar uma deliberação de sócios. Ela pode ocorrer por **reunião** ou **assembleia**. Esta terá mais formalidades a serem observadas do que aquela, no que diz respeito à convocação, antecedência da convocação, elaboração de ata, dentre outras. A princípio o Código Civil deixou a cargo dos sócios a escolha de se a deliberação será feita em reunião ou assembleia, bastando estar previsto em contrato a forma escolhida; porém, o **§1º do art. 1072** preconiza que: "A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a dez." Entendeu o legislador que com o número maior de sócios a formalidade da assembleia se faz necessária.

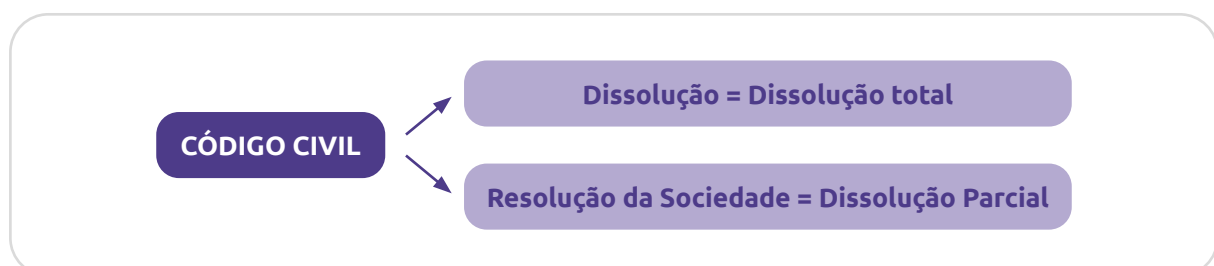
No entanto, independente da forma que a deliberação é realizada, o **§ 3º** desse mesmo art. 1072 vai permitir que a reunião ou a assembleia possam ser dispensadas quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. Se o documento escrito comprova que todos os sócios participaram da decisão, não seria justificável realizar reunião ou assembleia.



Quóruns de deliberação da sociedade limitada		
Unanimidade	Nomear administrador não sócio quando capital não está integralizado	Art. 1061 CC/02
$\frac{3}{4}$ do CS	A modificação do contrato social e aprovação de incorporação, fusão e dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de equidação.	Art. 1075, I; 1071, VII CC/02
Mínimo de $\frac{2}{3}$ do CS	Nomear administrador não sócio quando capital esta integralizado; Destituir administrador sócio quando nomeado em contrato.	Art. 1061 e 10635 1º CC/02
Mais de $\frac{1}{2}$ do CS	A designação dos administradores, quando feita em ato separado; a destituição dos administradores; o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato e pedido de recuperação judicial	Art. 1061, II e 1071, II, III, IV, e VIII CC/02
Maioria dos presentes	Nomear administrador não sócio quando capital esta integralizado; Destituir administrador sócio quando nomeado em contrato.	Art. 1061 e 10635 1º CC/02

Dissolução de Sociedades de Pessoas

No CC/02, estão previstas as hipóteses de dissolução total e dissolução parcial da sociedade. Quando vier o termo dissolução, está se referindo à dissolução total, e quando vier a expressão resolução da sociedade em relação a um sócio, está se referindo à dissolução parcial.



No final do procedimento da dissolução total, há a extinção da personalidade jurídica, bem como a sociedade deixa de existir, o que não ocorre no procedimento da dissolução parcial, conforme ainda averiguaremos.

O regulamento da sociedade limitada só irá tratar da dissolução de pleno direito que, de acordo com o art. 1087, irá ocorrer nos casos previstos no art. 1044. Todavia, esse dispositivo, dispõe que: “A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no art. 1.033 e, se empresária, também pela declaração da falência.” O art. 1033 traz as causas de dissolução da sociedade simples. **Sendo assim, a limitada se dissolve de pleno direito pelas causas da sociedade simples e pela falência** (ROSSIGNOLI, 2015, p. 153).

Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:

- I** - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado;
- II** - o consenso unânime dos sócios;
- III** - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado;
- IV** - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;
- V** - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para EIRELI, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código.

A dissolução é apenas umas das 3 fases (dissolução, liquidação e partilha) para a extinção de uma sociedade. Cumpre esclarecer também que todos os atos que causarem dissolução da sociedade deverão ser arquivados na Junta Comercial respectiva e publicados.



PARA REFLETIR

Ato de Dissolução:

Causas: vontade dos sócios, decurso do prazo de duração da sociedade, falência, unipessoalidade e irrealizabilidade do objeto social.

O ato de dissolução pode ser **judicial e extrajudicial**, em função do instrumento usado para tal finalidade: se os sócios formalizam a dissolução em assembleia ou por **distrato**, a dissolução é extrajudicial; se recorrem ao Judiciário, a dissolução é judicial. Assim, os casos de dissolução de pleno direito previsto no art 1033 CC/02 são exemplos de dissolução extrajudicial.



Quando a causa de dissolução for de pleno direito, ou seja, ocorrer qualquer das alternativas do art 1033 CC/02, e a sociedade continuar explorando sua atividade mesmo após o ato ou fato que deveria deflagrar o procedimento dissolutório, ela se torna irregular (se contratual, estará sujeita às normas da sociedade em comum). Com isso, verifica-se a principal consequência da irregularidade, que é a responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações sociais.

Já os casos **dissolução judicial** estão previstos no art 1034 e 1035 CC/02: anulada sua constituição ou inexecúvel o fim social ou qualquer outro caso previsto no contrato.

Art. 1.034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios, quando:

I - anulada a sua constituição;

II - exaurido o fim social, ou verificada a sua inexecutibilidade.

Art. 1.035. O contrato pode prever outras causas de dissolução, a serem verificadas judicialmente quando contestadas.

A **Liquidação** equivale a venda do patrimônio da sociedade e cobrança de devedores (realização do ativo) para o pagamento dos credores (satisfação do passivo).

Para proteger os terceiros de boa-fé, nessa fase, além do registro do ato dissolutório na Junta Comercial, prevê a lei que a sociedade acresça a expressão 'em liquidação' no nome empresarial, bem como designar respectivo liquidante, não havendo mais que se falar em administrador ou diretoria. Pode-se afirmar que **o liquidante passa a ser o 'administrador' da sociedade 'em liquidação'**.

Art. 1.036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante, e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e ilimitadamente.

Conforme art. 1036 CC/02, a atuação do liquidante, o qual pode ser uma pessoa estranha à sociedade, está restrita aos negócios inadiáveis, sendo-lhe proibido realizar novas contratações, e gravar ônus reais nos bens. Caso contrário, o liquidante responderá solidária e ilimitadamente pelas novas obrigações.

São deveres do liquidante: arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, elaborar inventários de bens; balanço geral da sociedade; apresentar relatório da liquidação e suas contas finais, etc (art 1103 CC/02 - atos de gestão): representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens, transigir, receber e dar quitação (Art 1105 CC - competência).

Se, durante a satisfação do passivo (pagamento de credores), o liquidante perceber que não há bens suficientes, ele deverá confessar a insolvência da sociedade e requerer a falência dela.



Após a realização do ativo e a satisfação do passivo, passa-se à 3ª e última fase, que é a **partilha**, na qual o patrimônio líquido remanescente é partilhado entre os sócios, na proporção da participação de cada um no capital social. Após a partilha, cumpre ao liquidante realizar a prestação de constas de suas atividades em Assembleia, nos termos do art. 1108 CC/02.

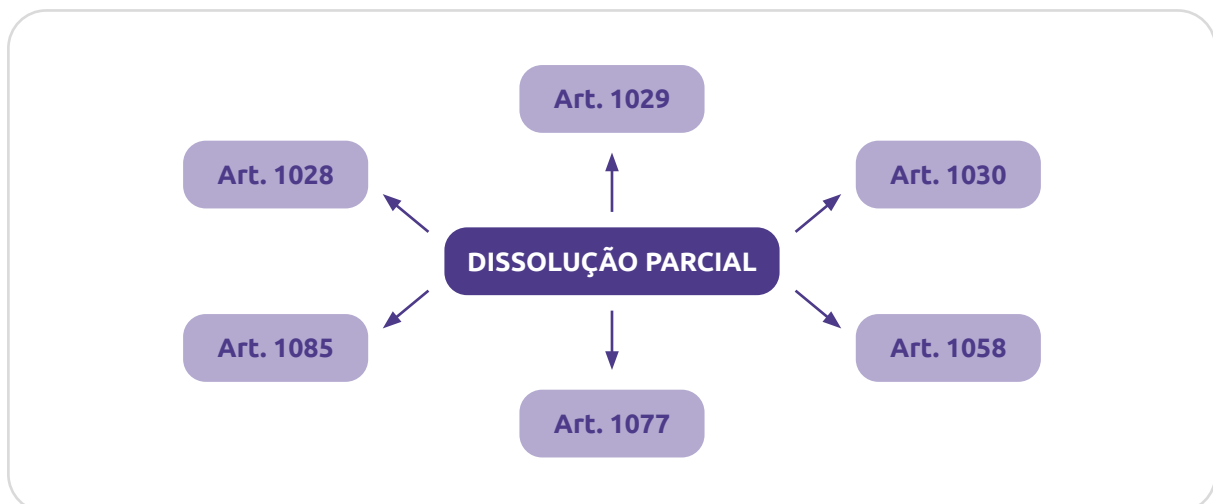
Aprovada a prestação de constas do liquidante, encerra-se o procedimento dissolutório, e a sociedade finalmente se extingue, o que será registrado na Junta Comercial. Em caso de haver **sócio dissidente**, ele terá 30 dias para propor a ação que entender cabível (art. 1109 CC/02).

Por outro lado, se a pessoa discordante for um **credor não satisfeito** com o procedimento de liquidação, o art 1110 CC/02 prevê que ele tem o direito de exigir o pagamento de seu crédito até o limite da importância recebida pelos sócios. Além disso, fica ainda assegurado ao credor dissidente o direito de propor contra o liquidante, caso constatado culpa ou dolo, **ação de indenização** por perdas e danos porventura ocorrentes, haja vista ser deste último a obrigação de quitar as obrigações sociais antes de promover o rateio, entre os sócios, dos haveres apurados.

Parcial

A **dissolução parcial equivale à resolução da sociedade em relação a apenas um sócio**. Sabendo disso, podemos retirar algumas conclusões simples, como a ausência das fases de liquidação e de partilha dos bens da sociedade, bem como a ausência da figura do liquidante e, evidentemente, não há extinção da sociedade, sua personalidade jurídica permanece intacta.

A dissolução parcial pode ocorrer em razão da morte do sócio (art. 1028 CC/02); do exercício do seu direito de retirada (art. 1029 e 1077 CC/02); e de sua exclusão pelos demais sócios (1030, 1058 e 1085 CC/02).



Em caso de **morte do sócio**, a dissolução parcial pode ser evitada se o contrato dispuser diferente; ou se os sócios decidirem realizar a dissolução total ou se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido, nos termos do art. 1028 CC/02. A substituição do sócio falecido somente poderá ser realizada por acordo entre os herdeiros e os sócios remanescentes após a morte do referido sócio, jamais durante sua vida.



O **direito de retirada** é também denominado de direito de recesso ou de denúncia. Se a sociedade for de prazo indeterminado, o sócio pode exercer o direito de retirar da sociedade, desde que haja notificação aos demais sócios no prazo de 60 dias. Se a sociedade for de prazo determinado, a retirada dependerá do consentimento unânime dos sócios. Não havendo unanimidade, o sócio terá que provar justa causa em juízo. Isso é necessário porque sociedades com prazo determinado, em regra, possuem uma meta urgente a cumprir, após seu cumprimento, esta se dissolve. A saída de um sócio poderia comprometer o alcance da meta em tempo hábil. Por conta disso, nessa circunstância, a saída se revela mais dificultosa.



PARA REFLETIR

O código não define, mas pode-se entender justa causa como quebra da relação de confiança, bem como quebra de algumas das cláusulas essenciais do contrato (ARNOLDI, 2014,p. 832).

Se, no entanto, o sócio decide sair da sociedade por motivos de modificação do contrato; fusão ou incorporação da sociedade decidida em reunião, ele terá 30 dias para exercer esse direito, nos termos do art 1077 CC/02.

Por fim, em caso de exclusão do sócio judicialmente pelos demais, a regra geral para sociedades contratuais está prevista no art 1030 CC/02: falta grave ou incapacidade superveniente.

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026.

A exclusão do sócio por via judicial é um direito da sociedade de se defender contra aqueles que põem em risco a permanência de suas atividades. Por outro lado, para equilibrar a relação o CC/02 exige a comprovação da existência de falta grave, evitando o arbítrio da maioria.

Dessa maneira, o sócio pode ser excluído, mediante votação da maioria dos demais, em razão de falta grave no cumprimento das obrigações, por incapacidade superveniente, por ter sido declarado falido ou ainda quando sua quota tiver sido liquidada em decorrência de penhora para solver dívida particular.

Neste último caso, você deve estar se questionando: **“Em sociedades de pessoas, é possível a penhora de quotas”??** A dúvida é bastante pertinente, já que, em se tratando de sociedade de pessoas, na qual a entrada de estranhos ao quadro social dependerá da anuência dos demais sócios, a possibilidade de penhora de quotas



pode acarretar um forte abalo no vínculo societário, correndo o risco de desaparecer a *affectio societatis* (vontade de manterem a sociedade, liame de confiança), o que culminaria na dissolução total da sociedade. A jurisprudência já divergiu quanto a essa possibilidade, baseada no mesmo artigo.

Art 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.

Hoje predomina o entendimento de que **as quotas podem sim ser penhoráveis para a garantia de dívidas pessoais do sócio**, contudo, nesse caso, o **credor** do sócio insolvente **não ingressa na sociedade**. Para tanto, há as seguintes possibilidades: a execução poderá recair sobre os lucros a que teria direito o sócio executado até o montante da dívida (hipótese prevista no art. 1026 CC/02); ou a quota será liquidada e o valor será utilizado para o pagamento da dívida, ao passo que o sócio será excluído (art. 1026, parágrafo único CC/02).

Tratando-se de sociedade limitada, o CC/02 possui norma específica sobre a exclusão do sócio previsto no art. 1085.

Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Esse artigo prevê mais uma hipótese de exclusão de sócio ao inserir permissão para que as sociedades limitadas, em seus contratos sociais, façam previsão expressa de exclusão de sócio por justa causa. Nesse caso, a exclusão poderá ocorrer extrajudicialmente, mediante alteração do contrato, deliberada por sócios representantes de mais da metade do capital social quando entenderem que determinado sócios (ou mais de um) esteja pondo a empresa em risco.

As quotas da sociedade limitada, que é regida subsidiariamente pelas normas da sociedade simples, logo se submete também ao disposto nos art. 1026 e 1030 CC/02 acima mencionados, são hoje penhoráveis para a garantia de dívidas pessoais do sócio.



Por fim, vale ressaltar que essa possibilidade não se estende com tanta facilidade às sociedades em nome coletivo com prazos determinados. O art 1043 CC/02³ restringiu o direito do credor de exigir a penhora de quotas do sócio, devendo haver anterior dissolução da sociedade em nome coletivo.



PARA REFLETIR

Não obstante, a dissolução parcial produz os seguintes efeitos:

- **Apuração de haveres;**
- **Redução do capital social**, salvo se os demais sócios remanescentes complementarem;

Conforme já mencionado, a dissolução parcial da sociedade não acarretará a liquidação e a partilha, com a consequente extinção da pessoa jurídica, havendo apenas um procedimento de apuração de haveres, a fim de que o valor das quotas do sócio que irá sair seja avaliado. Não havendo liquidação, não se nomeia liquidante, mas um perito contábil para a **apuração dos haveres**.

Nesse contexto, referida apuração **consiste no procedimento de avaliar o montante devido a sócio que deixa de fazer parte da sociedade, devendo sempre ser realizada em dinheiro**. Cabe pontuar que o fundo de comércio deve ser levado em consideração durante essa avaliação. Quanto à redução do capital social, ela ocorre como consequência da apuração de haveres do sócio que deixa a sociedade, pois junto com ele também sai a sua quota-parte do capital social. A única possibilidade de o capital não sofrer redução é se os demais sócios complementarem o que foi retirado.

O Novo Código de Processo Civil (lei 13.105/2015 que entrou em vigor em 18 de março de 2016) inovou ao trazer expressamente normas que regulamentam o processo de dissolução parcial entre os art 599 e 606.

Art. 599 NCPC/2015. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III - somente a resolução ou a apuração de haveres.

§ 1º A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado.

³ Sobre o tema, o Enunciado 63 do CJF: “suprimir o art. 1043 ou interpretá-lo no sentido de que só será aplicado às sociedades ajustadas por prazo determinado”.



§ 2º A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem cinco por cento ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim.

Percebam que o §2º traz uma restrição (mínimo de 5% de representação do Capital Social) que, se não for atendida, impede o acionista de exercer seu direito de retirada. A dissolução parcial em sociedades por ações ainda será discutida mais adiante.

Outra novidade está prevista no art. 600 parágrafo único NCPC que trata sobre a separação de cônjuge de sócio. Ele contradiz o art. 1027 CC/02 que prevê a participação do Cônjuge divorciado de parcela do lucro do ex (que é sócio de sociedade de pessoas), não sendo possível a apuração de haveres. Contudo, o Novo CPC trouxe essa possibilidade. Como trata-se de norma mais nova, entendemos que revogou a norma mais antiga do CC/02 sobre o mesmo assunto.

Art. 600 parágrafo único NCPC/2015.: O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio.

Para não perdermos o foco no direito material empresarial, não trabalharemos todos as normas processuais disponíveis no Novo Código Processual Civil, cabendo pontuar apenas mais um artigo que apenas ratifica o que já mencionamos:

Art. 604 NCPC/2015. Para apuração dos haveres, o juiz:

I - fixará a data da resolução da sociedade;

II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

III - nomeará o perito.

§ 1º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.

§ 2º O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores.





REFERÊNCIAS

ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo. Art. 966 a 1.051. In. **Código Civil Interpretado**. São Paulo: Manole, 2014.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de direito comercial**. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2002.

LIMA, Célia Guedes Faria. Art. 1.052 a 1.149. In. **Código Civil Interpretado**. São Paulo: Manole, 2014.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial esquematizado**. 4. ed. São Paulo: Método, 2014.

ROSSIGNOLI, Estefânia. **Direito empresarial**. 4o ed. Salvador: Juspodivm, 2015.





ANOTAÇÕES





ANOTAÇÕES





ANOTAÇÕES





 /unifametro  @unifametro  unifametro.edu.br